

עין משפט
נר מצוה

קסה:

מה התם **פסולא דאורייתא**. למאן דאמר צפרק המגרש (גיטין פו). גבי יש צו זמן ואין צו אלא עד אחד הולד כשר ככתב ידו ועד דוקא^א אבל כתב סופר ועד פסול לגמרי אחי שפיר אצל למי"ד נמי התם כתב סופר ועד נמי כשר הולד ואפי' בסופר דלא מוזכק קסה אלא קרי ליה הכא פסול דאורייתא ויז"ל דהאיא כאבדי דהכא קצירא ליה אי נמי הכא מיירי שהסופר צעאנמו חתם או שכתבו קרוב או פסול: **הבא** נמי פסולא דאורייתא. לאו דאורייתא ממנש דגט מקושר מדרבנן הוי כדאמר לעיל אלא מה שהולד ממזר מדרבנן כי היכי דהוי ממזר בפסול פשוט קרי ליה דאורייתא ולא דוקא ורשב"ס פירש פסול דאורייתא דלא גבי מבני חרי ואין נראה לרבי דלפי' ‏(א) כי הוי פסולא דרבנן לא היה גבי מבני חרי: **אימא נכבא**. תימנה לרבי מאי קושא תפסת מועט תפסת^ב

^(א) והכי הוי מצי לדחויי דנסכא פחות מדינר מיהו עוד קסה דכמחצות פרק צמרא (דף קי:) אמרי' כתוב צו צבל מגצהו ממעות שצבצל כתוב צו כסף סתם כל מה שירצה לזה מגצהו פירוט מטבצ פחותה של כסף פירין ואימא נסכא ותימנה ^(א) וכי נסכא פחותה מאיסקר שאין צה רק ^א [שמונה] פרוטות ומאי שנא נסכא ממניי פרוטות דהא מה שירצה קאלמר^א התם היינו מטבצ פחות של כסף מנפירין עלה ואימא פריטי ומשני פריטי דכספא לא עבדי דעבדי אינשי נותן לו והכא נמי בשמעמין משמע הכי דגרעי מאיסקר אס נפרש דמכח גריעותא מקשה אימא נסכא דאי לא גריע טפי מאיסקר צרישא הוי ליה לאקשווי ואימא פריטי ורבינו

מצרפינן או דלמא ל"ש שלא להו אני איני כדוי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה ישיצטרפו רבינא אמר הכי שלחו ליה שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכי למכתב במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי או לא שלא להו אני איני כדוי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה ישצריכין למכתב במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי ועל דא עיילוהו לרבי ירמיה בבי מדרשא: **בתנאי'** כתוב יבו זוזין מאה דאינון סלעין עשרין אין לו אלא עשרין זוזין מאה דאינון תלתין סלעין אין לו אלא מנה כסף זוזין דאינון וגמחק ה"אין פחות משתים כסף סלעין דאינון וגמחק אין פחות משתים דרבנות דאינון וגמחק אין פחות משתים כסף סלעין ומלמטה מנה יתכל הולך אחר התחתון וא"כ למה כותבין את העליון שאם ^(א) תמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון: **גב'** תנו רבנן ^(ב) האמר כסף אין פחות מדינר כסף כסף דיגירן ודיגירן כסף אין פחות משני דיגירן כסף כסף בדיגירן אין פחות מבשני דיגירן דהב כסף אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ^(ג) ואימא נסכא אמר רבי אלעזר ידכתוב ביה מטבצ ואימא פריטי אמר רב פפא לבאתרא דלא סגי פריטי דכספא תנו רבנן ^ב דהב אין פחות מדינר דהב דיגירן ודיגירן דהב אין פחות משני דיגירן דהב בדיגירן אין פחות מבשני דיגירן כסף דהב אמר מר דהב אין פחות מדינר דהב ^א אימא נסכא אמר רבי אלעזר ידכתב מטבצ

ומשני הא קמ"ל מנתי' דקמני פשוט שכמוצ צו עד אחד פסול שילמד מקושר ממנו ^(א) ולהכי מנייה לעד אחד למימרא מה עד אחד פסול דאורייתא כדכתבי (דברים יט) לא יקום עד אחד באיש כו' אף שנים שצמקושר הטילו עליו חכמים פסולא דאורייתא ואס גט אינה

מגורשת ואס שטר מלוה הוא אינו טורף ממשעבדי אצל אס יש שם עד אחד צעל פה עם עד אחד החתום צשטר אז יהיה השטר כשר לגמרי דמנטרפיין: **סדע דשלחו ליה כו'.** ושלח להו דמנטרפיין דשלחו ליה חכמים לר' ירמיה לנצר דאפקוהו מצי מדרשא כדאמר צפרק לא יחפור מצי מדרשא ^(לעיל דף כג:) אפקוהו לר' ירמיה מצי מדרשא ועל דא עיילוהו כדאמרין צמסקנא: **מהו שיצטרפו.** דנימא למאן דחתימי תרוייהו צשטרא דמי: **אלינא דפי"ק דר' יהושע בן קרחה כו'.** פלוגמתייהו צנסהדרין צפרק זה צובר (דף ג.) דמינא ^(א) אין עדותן מאנטרפת צצ"ד עד שיראו שניהם כאחד רבי יהושע בן קרחה אומר אפי' צוה אחד זה אין עדותן מתקיימת עד שיעירו שניהם כאחד רבי נתן אומר שומעין דצריו של זה היום וכשיצא צצריו למחר שומעין דצריו והני שני מחלוקות של ר"י בן קרחה ורבנן ודרכי נתן ורבנן התם מפרש טעמא איציעית אימא קרא ואצ"א סברא: **השפא.** השנים החתומים צשטר ורזין אנו לקיים עדותן צשטר שהן חתומין צו או שנים צעל פה לעינן לגבות ממון בעדותן צלא שטר אין מאנטרפיין אס לא שראו שניהם כאחד את עדותן ואפי"ג דממנה נפשא תרוייהו אחד מנה קא מנסלדי: **אלינא דר' יהושע (א).** שנים ככתב ושנים צעל פה מאנטרפיין אפי' אס צוה אחר זה ראו עדותן אצל אס עד אחד ככתב כו': **אמר ליה.** רב אשי לאמימר אכן הכי מתנינן לה כו' ולא תקשי מיניה לאבדי דלאמר אין מאנטרפיין: **מהו שיצאו צ"ד.** זה אלל צ"ד אחר לצרף עדותן ששמעו ושפטו לפי העדות: **אלינא דפי"ק דרבי נאן.** למעלה פירשתיא וצשראו שניהם כאחד אפס לא העידו צצית דין כאחד צהכי פליגי רבי נתן ורבנן: **ומה אחד מנן.** לאמר שהעידו העדים על חתימת ידם צפני שלשה ואין קיום השטר אלא צג' דצעין צ"ד לקבל העדות: **וחד ליתוסאי.** דלא מתמחי צסקירא מאי דכתיב צרישא צמותב תלתא הוינא וצסופו לא נחתמו אלא שנים: **על דא עיילוהו.** שהשיב להם כהוגן דהא דאפקוהו ששאל שלל כהוגן רגלו אחת חוץ לתמוסו^א ורגלו אחת צתוך התמוסו^א ועל דא אפקוהו מצי מדרשא צפרק לא יחפור והשתא הוא דעיילוהו: **בתנאי' כסוד צו.** צשטר מלוה זוזים מאה דאינון עשרים סלעים לזה פלוני מפלוני ואף על פי

שמהא זחי הרי הן (צבלל) כ"ה סלעים אין למלוה אלא (מנה) כ' ^(א) זוזים דיד צעל השטר על התחתונה והמוציא מחצירו עליו הראיה ושמא כך פי' מאה זוזים גרועים וחסירים שאין אלא כ' סלעים: אין לו אלא מנה. מאה זוזים שיש לפרש כך זוזים מאה דאינון תלתין סלעים קלים שאין שוין אלא כ"ה סלעים דיד צעל השטר על התחתונה. הסעל ארבעה דיגירן המנה כ"ה סלעים: **וגמחק.** המנינן שכמוצ צו אחר דאינון: **דרבנות.** צלע"ז קיינוש' והס דרבנותו צצסכפר עוצא ^(א) ומלמטה מאסיה. כשכפל צצריו צשטר: **הכל הולך אחר הסהחון.** אלא שלא יחא כתוב צשיטה אחרונה: **למה כותבין אס העליון.** הואיל וצסוף השטר חוזר וכופל את דצריו צכותבין ושוין אחריות ממון זה כך וכך קצבתי עלי ועל ירמי' כו': **גב' ס"ר כסף אין פחות מדינר כסף.** כסף לזה פלוני מפלוני: **כסף דיגירן או דיגירן כסף אין פחות משני דיגירן כסף.** לזה דהכי משמע כסף שני דיגירן לזה פלוני מפלוני: **כסף צדיגירן אין פחות משני דיגירן וזה כסף.** דכסף צדיגירן משמע כסף לזה פלוני מפלוני שזה שני דיגירן של וזה וכדמפרש לקמן [קסו.] שכמוצ כסף צדיגירי משמע דיגירי וזה צלל צדיגירן היינו שני דיגירן של כסף ^(א) (אין פחות מכסף צוה שני דיגירן של וזה): **וזה צדיגירן אין פחות משוה שני דיגירן של כסף.** אותו וזה שווה וכדמפרש לקמן [שס] דדיגירין משמע של כסף: **פריטי**

לזה פלוני מפלוני אין פחות דיגירן של כסף. דיגירן אין פחות משנים. אבל אם כתב כסף בדיגירי חייבי פלוני לפלוני משמע כסף חייב לו שהוא שוה ב' דיגירן (דיגירם) של זהב. אין פחות מב' דיגירי של זהב מכסף חייב לו: ואימא נסכא. חתיכה של כסף קטנה חייב לו: ואימא פריטי. קטנים של כסף. דאית ביה מטבצ. דלא סגיא פריטי דכספא. ומטבצ שלהם אין פחותה מדינר ומשום הכי היכא דכתב כסף סתם משמע דינר: ת"ר אי כתב בשטר זהב סתם לזה פלוני מפלוני אין פחות מדינר זהב ח' פשיטוס למשקל ברזל. ואי כתב זהב דיגירן או דיגירי זהב אין פחות משני דיגירים של זהב. ואי כתב זהב בדיגירין אין פחות מבשני דיגירן כסף דזהב

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

(א) [לעיל דף לג. וש"נ],
(ב) [שם וש"נ] פסגהדרין ג.,
(ג) [שם ג' הרי"ף והרא"ש] והני הנוטה שאם לא כתב אות אחת. מ"מ, (ד) מנחות דף קו. ע"ש כמובט דף קי: ע"ש, (ה) נכסות שם מנחות שס, (ו) [למחש"רש"ש], (ז) [מחש"רש"ש], (ח) ש"ל סלעים, (ט) רש"ל למ"ו, (י) רש"ל מני,

הגהות הב"ח

(א) גב' מצי רבנן כסף כל"ל ותיבת אמר נמחק:
(ב) רשב"ם ד"ה ומשני וכו' ולהכי נתן לעד אחד למימרה מה עד אחד פסול:
(ג) ד"ה אלינא וכו' דמינא לעולם אין עדותן מאנטרפת עד שיראו שניהם כאחד וכו' ואין עדותן מתקיימת בב"ד עד שיעירו:
(ד) ד"ה אלינא דרבי יהושע בן קרחה שנים ככתב:
(ה) תוס' ד"ה הכא וכו' דלפילו אי הוי פסולא:
(ו) ד"ה אימא נסכא וכו' והכא הוי מצי לדחוי:
(ז) בא"ד ותימנה דאי נסכא פחותה מלוקס שאין בו רק שמונה פרוטות מאי קושיא אהצ"נ דפחות משמונה פרוטות קאמר דלא מה שירא קאלמר התם דריינו מטבצ פחותה כל"ל:

לעני רש"י

קיינוש' שקיינושי[ש]. פרוטות, מטבכות קטנות.

מוסף רש"י

ואימא נסכא. חתימת כסף (מכונות קי). ואימא פריטי. ותלמא שיון לו תשס' או כסף שוה מאה פרוטות (שס). אימא נסכא. חתימה אחת של וזה שקירין פלטי"א (מנחות קז).

מוסף תוספות

א. דכתב יד כעדים דמי ורשטאר מעליא הוא וכדתנן הוציא מלוי כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין, אלמא דשטאר מעליא הוא, אלא מזה לא גבי ממשעבדי משום דלית ליה קלא. שיע"א גיטין פו. ג. [ו]למה קאמר נאמר נסכא שוהיא גרולה, הא יד בעל השטר על התחתונה, שטס מקוצת צסס הרא"ש. ג. [ו]תאין קורשיא, דאין ה"נ דהא קאמר מה שרצה מגביות, מנחות קי: מו"ה, וזלמא, ושנין צגהיות צצבת, ושנין מוהרש"ל דקויות מוס' ושנין יד נסכא פחותה מלוקס, ושנין מוהרש"ל שם כמנחות מדות ללא לפוש קושת תוס' כמו שפי' צגהיות ה"ס, עיי"ש צמחש"א.

רבינו גרשום (המשך)

ליה משום דשפיר פשט [תנא] דאפקוהו (לעיל בפ' קא יתופח) משום דאיבעיא ליה רגלו אחת שי גופיל בתוך חמשים ורגלו אחת חוץ לחמשים מהו: כתוב בו. בשטר זוזין מאה חייבי פלוני לפלוני: וגמחק אותו סכום ואינו ניכר, ודאי אין זוזי דאינון פחות משנים: דרככות. של זהב שלועזין מקושי: ת"ר כתוב בשטר כסף. סתם לזה פלוני מפלוני כסף. ברדאי אין פחות מדינר כסף כסף חייב לו. ואי כתב לו שטאר דיינוס או דייגרים כסף כסף דיינוס או דייגרים משמע כסף חייב לו שהוא שוה ב' דיגירן (דיגירם) של זהב. אין פחות מב' דיגירי של זהב מכסף חייב לו: ואימא נסכא. חתיכה של כסף קטנה חייב לו: ואימא פריטי. קטנים של כסף. דאית ביה מטבצ. דלא סגיא פריטי דכספא. ומטבצ שלהם אין פחותה מדינר ומשום הכי היכא דכתב כסף סתם משמע דינר: ת"ר אי כתב בשטר זהב סתם לזה פלוני מפלוני אין פחות מדינר זהב ח' פשיטוס למשקל ברזל. ואי כתב זהב בדיגירן או דיגירי זהב אין פחות משני דיגירים של זהב. ואי כתב זהב בדיגירין אין פחות מבשני דיגירן כסף דזהב